

N. R.G. 6870/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco,
ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 6870 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del
15.09.2021, svolta con le modalità della trattazione scritta, ai sensi della
normativa emergenziale Covid-19 vigente per il processo civile e vertente

T R A

Parte_1

elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana n. 73, presso lo studio
dell'avv. Nicola Nanni che la rappresenta e difende giusta delega allegata
in atti

OPPONENTE

E

Controparte_1

rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui
uffici è per legge domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a determinazione dirigenziale ingiuntiva per il pagamento di canoni per occupazione immobile

CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note depositata da parte opponente in data 02.09.2021, per l'udienza del 15.09.2021 svolta nelle forme della trattazione scritta, da intendersi integralmente trascritte.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione, notificato il 25 gennaio 2018, *Parte_1* proponeva opposizione avverso la determinazione dirigenziale ingiuntiva del 02.11.2017, prot. 4599 emessa da *Controparte_1* con la quale le era stato ingiunto il pagamento, in proprio favore, della somma complessiva di euro 121.735,34 a titolo di indennità corrisposta per l'occupazione dell'immobile sito in Roma, via del Quirinale n. 28 scala C, per le annualità 2005-2017, indennità determinata sulla base dell'accordo locale del 2004, valido in tutto il territorio del comune di Roma, raggiunto tra le associazioni della proprietà edilizia e le associazioni dei conduttori, sulla base di quanto stabilito dalla legge 431/1998 art. 2 comma 3 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il *Organizzazione_1* [...] del 30.01.2002 e del D.M. 22.04.2008.

Nell'atto di opposizione la *Pt_1* chiedeva di annullare o comunque dichiarare che nulla era dovuto da parte opponente, previo accertamento del giudicato contenuto nella sentenza della Corte d'Appello n. 1377/2006 passata in giudicato e di quanto statuito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 18824/2014 (che avevano accertato l'illegittimità delle richieste dell' *Controparte_1* di determinare l'indennità di occupazione in misura eccedente da quella stabilita dall' *CP_1* stessa nell'ottobre 1995, rispettivamente per le annualità 1994-1999 e 2000-2005).

A tal fine esponeva: - che la quantificazione unilaterale posta in essere nell'ingiunzione opposta, riferita alle annualità dal 2005 al 2017, era stata accertata come illegittima da pronunce giurisdizionali anche passate in giudicato; - che occupava l'immobile sito in Roma via del Quirinale oggetto dell'ingiunzione (dal novembre 2003 e in precedenza l'immobile sito in via Piacenza n.7) con il padre, originario assegnatario quale dipendente pubblico, poi deceduto, e la madre *Persona_1*, anch'essa deceduta; -che l'ufficio del Demanio già con intimazione del 04.10.1995 aveva invitato la *Per_1* vedova *Pt_1* e la stessa opponente al pagamento dell'indennità di occupazione, determinando l'importo dovuto in lire 736.280 e che tale importo era sempre stato corrisposto; - che con successivo atto del 17.12.1999 l'ufficio del demanio rideterminava unilateralmente l'indennità dovuta in lire 1.250.000 a far data dal 1.1.94 e richiedeva il pagamento, per il periodo gennaio -dicembre 1999, di lire 51.759.725; - che tale atto era stato impugnato dalle intimati e la Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 1377/2006 (in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Roma), aveva accolto l'impugnazione ritenendo che la modifica unilaterale della determinazione dell'indennità non avesse fondamento giuridico in applicazione della disciplina di cui all'art. 1591 c.c. (applicabile anche all'ipotesi in cui il concessionario avesse continuato ad utilizzare il bene immobile detenuto dietro corrispettivo oltre alla scadenza del termine previsto, senza averne titolo); - che tale sentenza era passata in giudicato, essendo stato ritenuto inammissibile il successivo ricorso per Cassazione dell'*Controparte_1* (sent. Cass. 26509/2013);-che, nel corso del contezioso, su richiesta dell'ufficio del *CP_1* l'appartamento in uso (via Piacenza n.7) era sostituito con quello di via del Quirinale n. 28 sc. C- int. 7, attualmente occupato dalla

opponente; - che la stessa CP_1 aveva richiesto l'assenso per la trasformazione in uffici pubblici di gran parte degli appartamenti siti nel complesso immobiliare di Sant'Andrea al Quirinale e che con delibera n. 176 del 25.07.2005, il Consiglio Comunale approvava il progetto di trasformazione in uffici pubblici delle residenze esistenti all'interno del predetto complesso, subordinando il proprio assenso al mantenimento della destinazione residenziale per tredici appartamenti presenti nello stabile (tra cui quello oggetto di causa), nonché alla stipula di contratti di locazione pluriennali al canone sociale concordato con gli attuali inquilini e il demanio (con l'atto d'obbligo unilaterale n. 68 di rep. del 15.04.2008 per una durata di 9 anni più due); - che l' Controparte_1 comunicava alle occupanti di essere divenuta proprietaria dell'appartamento con decreto del 29.07.2004 e di avere determinato il canone mensile in euro 1.502,00 sulla base del vigente accordo territoriale in attuazione della legge 431/1998, offrendo la regolarizzazione dell'occupazione dell'alloggio, previo pagamento dell'indennità maturate per il periodo 1.1.94 al 29.7.2005 alla fine richiesta per un importo di euro 49.814,88,00; - che anche tale intimazione era impugnata dinanzi al Tribunale di Roma che, con sentenza n. 18824/2014, dichiarava l'illegittimità del *quantum* preteso quale indennità di occupazione relativa al periodo 2000-2005 (in quanto determinata unilateralmente in violazione dell'art. 1591 c.c.), nonché dichiarava coperta dal giudicato la richiesta relativa all'indennità di occupazione per il periodo 1.1.94-31.12.1999; - che ciò nonostante parte opposta aveva continuato ad ingiungere il pagamento degli importi riferibili alle annualità 2005-2017 in violazione dei principi affermati dalle pronunce giurisdizionali indicate, valevoli in relazione al rapporto in corso; - che, come accertato dalle sentenze richiamate, l' Controparte_1 non poteva rideterminare

unilateralmente l'indennità dovuta in contrasto con le sue stesse precedenti richieste e in violazione delle delibere comunali accettate con atto d'obbligo.

Si costituiva *Controparte_1*, chiedendo il rigetto dell'opposizione e proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di *Parte_1* al pagamento delle somme indicate nell'ingiunzione. In particolare allegava: che la *Pt_1* non aveva mai avuto regolare contratto, né con lo Stato, né con l'Agenzia (divenuta proprietaria dell'immobile occupato dal 2005); che l'immobile precedentemente assegnato al padre della *Pt_1* non era più oggetto di occupazione, avendo quest'ultima cambiato appartamento; che l'importo che l'opponente avrebbe voluto continuare a pagare si fondava su stime non più valide, relative ad altro immobile; che la determinazione dell'indennità dovuta si basava su parametri indicati dalla normativa vigente sulle locazioni a canone agevolato; che qualsiasi accordo tra l' *Controparte_1* e il *CP_2* era *res inter alio acta*; che quest'ultimo era stato interpellato dall' *CP_1* ed aveva condiviso le modalità individuate per la stipula dei contratti degli immobili esistenti nel compendio in oggetto; che le pronunce richiamate dall'opponente riguardavano fattispecie e periodi diversi.

La causa, istruita mediante produzione documentale, era trattenuta in decisione alla udienza del 15.09.2021, svolta nelle forme della trattazione scritta, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.

Nel depositare la comparsa conclusionale, parte opponente allegava la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 872/2019 con cui era confermata la sentenza del Tribunale di Roma n. 18824/2014 e dichiarato inammissibile l'appello incidentale di *Controparte_1* volto ad ottenere l'accertamento della inapplicabilità, alla fattispecie, del disposto di

cui all'art. 1591 c.c. (per difetto di una precedente regolamentazione contrattuale ed essendo la *Pt_1* occupante senza titolo dell'alloggio in oggetto), nonché diretto a fare accertare la legittimità della misura dell'indennità di occupazione richiesta nel periodo dal 1 gennaio 2000 al 25 luglio 2005.

Nel merito, i motivi di opposizione proposti dalla *Pt_1* si fondano sostanzialmente sul dedotto giudicato formatosi sul rapporto oggetto dell'odierno giudizio.

Parte opponente ha allegato infatti che, essendo tra le parti intervenuti due giudicati riguardo alla illegittimità degli importi (ulteriori rispetto a quelli versati dalla *Pt_1* pretesi per i periodi 1.1.94-31.12.1999 e 1.1.2000-25.7.2005 da *Controparte_1* per l'occupazione, pacificamente *sine titolo*, dell'immobile di via Piacenza n. 7 (poi sostituito nel 2003 su richiesta della stessa *CP_1* con quello di via del Quirinale, attualmente occupato dalla *Pt_1*), l'ingiunzione opposta dovrebbe essere annullata, atteso che gli importi ingiunti inerenti al periodo successivo 2005-2017 sono stati determinati sulla base degli stessi criteri ritenuti illegittimi dalle sentenze sopra richiamate, non più impugnabili.

La tesi deve essere condivisa.

Giova ricordare che l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di "petitum" e di "causa petendi" (Cass. n. 6830/2014).

Sotto tale profilo, "l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali

l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nelle fattispecie "tendenzialmente permanenti, in quanto suscettibili di variazione annuale" (cfr tra tante Cass.Sez. 6-5 ordinanza n. 17760 del 06.07.2018).

Le precedenti pronunce allegate da parte opponente statuiscono in merito ai medesimi soggetti e vertono sulla richiesta di pagamento della medesima indennità di occupazione relativa allo stesso immobile, anche se con riferimento a diversa annualità.

Al riguardo priva di pregio è l'eccezione dell' *Controparte_1* che ha dedotto la diversità dell'immobile, atteso che nella specie si è trattata di una mera sostituzione (invero singolare in quanto proposta nel 2003 all'occupante senza titolo dalla stessa amministrazione pubblica) e tenuto conto che anche nella sentenza ormai definitiva del Tribunale di Roma n. 18824/2014 si dà atto di tale sostituzione dell'immobile occupato.

Nel caso di specie le sentenze prodotte passate in giudicato (cfr. docc. 3 e 20 del fascicolo di parte opponente) hanno riguardato il medesimo rapporto giuridico e situazioni di fatto la cui permanenza può ritenersi accertata alla luce della documentazione in atti e delle stesse allegazioni delle parti, con la conseguenza che non può negarsi l'effetto vincolante del giudicato esterno.

Ne consegue che non può in questa sede il Tribunale mettere in discussione, a prescindere dalla divisibilità o meno di quanto statuito nelle pronunce passate in giudicate, l'accertamento in esse contenuto in base al quale la quantificazione unilaterale operata da *CP_1* [...] basata su quanto previsto dalla legge n., 431/2008 e sugli accordi territoriali all'epoca vigenti, è illegittima perché ritenuta contraria al disposto di cui all'art. 1591 c.c..

L' *Controparte_1* - impregiudicato ovviamente il diritto di intraprendere qualsivoglia azione per il rilascio dell'immobile, compresa quella diretta all'accertamento della mancanza in capo alla *Pt_1* del diritto ad ottenere la stipula di un contratto di locazione (come affermato riguardo ad altri occupanti dello stesso complesso immobiliare nelle sentenze prodotte da parte opposta, cfr. docc. da 16 a 18) - non poteva emettere, nei confronti della stessa *Pt_1* l'ingiunzione di pagamento di ulteriori importi pretesi per le annualità 2005-2017 in virtù dei medesimi criteri ritenuti illegittimi dal Tribunale di Roma e dalla Corte d'Appello di Roma con le sentenze nn. 18824/2014 e 1377/2006 passate in giudicato.

In conclusione, in accoglimento della opposizione proposta, deve essere annullata l'ingiunzione opposta e deve essere dichiarata la non debenza degli importi ingiunti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di cui al d.l.m. n.55/2014, del valore della domanda (scaglione tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00) e tenuto conto dell'attività in concreto svolta (esclusa la fase istruttoria non espletata)

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- in accoglimento della opposizione proposta, annulla l'ingiunzione opposta e dichiara la non debenza degli importi ingiunti;
- condanna *Controparte_1* al pagamento delle spese del giudizio in favore di *Parte_1*, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.

Roma 26.02.2022

Il Giudice

Assunta Canonaco